



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 107/08

התובע:

מיס משה ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד נחום סלע
מרח' סוקולוב 81, רמת גן

- נ ג ד -

הנתבע:

ארנברג שמואל

ע"י ב"כ עוה"ד קלמן ריבקין
מרח' יהודה הנשיא 20, תל אביב

החלטה

- | | |
|---|----|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| 1. התובעים בעלי זכויות בדירות בבית המצוי ברחוב הגליל 59 ברעננה, מקרקעין | 4 |
| הידועים כגוש 6580 חלקה 752 (להלן-"הבית"). | 5 |
| הנתבעת בעלת זכויות בדירה בבית. | 6 |
| התובענה הינה לאישור ביצוע עבודות ברכוש המשותף עפ"י תמ"א 38. | 7 |
| | 8 |
| 2. התביעה הוגשה בראשיתה כנגד 6 בעלי זכויות בדירות בבית ופוצלה ע"י כב' | 9 |
| המפקח כהן, אשר במהלך ניהול התיק פרש. | 10 |
| | 11 |
| 3. למעשה ביסוד הסכסוך השאלה המקדמית האם העובדה כי אין בשלב זה היתר | 12 |
| בניה תקף, אף שהנושא מצוי בפני הוועדה המקומית, מחייב דחיית התביעה על | 13 |

הסף.	1
	2
4. ב"כ התובעים טען בתמצית, כי דברי ההסבר לסעיף 5 ב' חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008 מחדדים את העובדה שהמפקח רשאי לדון בתביעה של בעלי דירות טרם מתן היתר בניה. לטענתו פסק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין קלצ'וק מאשר את הקביעה, כי ניתן להסתפק באישור עקרוני של הוועדה המקומית על מנת לפנות את המפקח בבקשה לאישור ביצוע עבודות חיזוק. כן צורפה החלטת הוועדה המחוזית לפיה אושרה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בשתי הבקשות שהונחו בפניה בעניין בכפוף להערה בדבר הקטנת השטחים.	3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. ב"כ הנתבעת טען בתמצית, כי התביעה הוגשה על ידי עו"ד נחום סלע לכאורה בשם של 17 תובעים מבלי שצורף לכתב התביעה ולו יפויי כוח אחד של מי מהתובעים. כמו כן בפתח סיכומיו בחר להקדיש לא פחות מ-5 עמודים לסוגיה פשוטה ביותר – מהו העיתוי בו נדרש לקבל היתר בניה : האם לפני הפניה לכבוד המפקח או לאחר מכן. אין ספק לדעתו כי "עצם העובדה שנדרשו לתובעים 5 עמודים תמימים לצורך פרשנות "תכליתית ויצירתית" של סעיף אחד בחוק אומרת דרשני לגבי הניסיון הנואש של התובעים לפרש את החוק בניגוד לאמור בו מפורשות, כך שיתאים לצורכיו הוא". לטענתו בנקודה זו לשון החוק מפורשת, אינה משתמעת לשני פנים וקובעת כי הפניה לכבוד המפקח תעשה רק לאחר קבלת היתר הבניה.	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
דיון:	23
6. אמנם ב"כ הצדדים העלו טענות נוספות למכביר ואולם העובדה כי אין בשלב זה היתר בניה אף מסויג תוצאתה מחיקת התביעה על הסף.	24 25 26
7. בינואר 2008 התקבל בכנסת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008. החוק נחקק לצורך יישום החלטת הממשלה שאישרה את תמ"א 38. במקרה דנן אין בידי התובעים היתר בניה כאמור. בהקשר זה, בסעיף 2 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008 נקבע, לאמור :	27 28 29 30 31
2. ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק	32
(א) ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף	33 34

- 1 **לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין**
- 2 **העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".**
- 3 כלומר התנאי המוקדם לפנייה אל המפקח הוא קבלת היתר בניה.
- 4
- 5 8. מדובר כאמור בהוראת חוק חדשה למדי. תביעות דומות החלו להיות מוגשות
- 6 בלשכות המפקחים על רישום מקרקעין, מרביתן מבלי שהיו בידי המבקשים היתר
- 7 בניה. לאחרונה התקבלה הכרעת בית משפט המחוזי בסוגיה זוהי המהווה ממילא
- 8 פסיקה מנחה בעניין.
- 9
- 10 9. בתיק תביעה 269/08 קלצ'וק שרה ואח' נ' צבי אורון ואח' הועלתה ע"י כב'
- 11 המפקחת בחיפה הגב' ציפורה פייגנבוים שאלת הסמכות העניינית טרם מתן היתר
- 12 בניה. בדיון בפני המפקחת נטען כי החוק מקנה למפקח סמכות לדון בתביעה עוד
- 13 בטרם מתן ההיתר מן הטעם שבהעדר הסכמה של אחד מבעלי הזכויות לבניה
- 14 ברכוש משותף לא מתקיים תנאי הסף להגשת בקשה להיתר בניה עפ"י חוק
- 15 התכנון והבניה ולכן התניה של קבלת היתר בניה תחילה יוצרת מצב קפקאי, מעגל
- 16 שבעלי הדירות אינם יכולים לפרוץ, התוצאה היא שהקבלנים אינם מוכנים
- 17 להשקיע כספים בייזום הבניה. כן נטען, כי פרשנות להעדר סמכות עניינית תאיין
- 18 את הוראת סעיף 5 לחוק ואת מטרת החוק בכלל.
- 19 10. המפקחת דחתה את התביעה בנמקה בין היתר, כי "עם כל הכבוד, הפרשנות
- 20 הנטענת על ידי התובעים אינה עולה בקנה אחד לא עם לשון החוק ולא עם
- 21 מטרתו".
- 22 11. ערעור על החלטת המפקחת נדון בפני בית המשפט המחוזי בחיפה. בפסק דינו
- 23 המנומק של כב' השופט יצחק כהן נדחה הערעור ונקבע, כי "מכל האמור לעיל
- 24 עולה, שאין מקום להתערב בהחלטת כב' המפקחת על רישום המקרקעין, לסלק
- 25 את התביעה על הסף מחמת שטרם ניתן היתר בניה. עם זאת, לאחר קבלת היתר
- 26 בניה, ומשעה ש"חוק החיזוק" יחול על בעלי הדירות בבית המשותף, ביישום
- 27 "חוק החיזוק" יהיה צורך להפעיל הגנות שונות מאלה הנוהגות על פי התפיסה
- 28 הכללית בדיני הקניין, ובמקום הגנה קניינית, המאפשרת למיעוט למנוע את
- 29 ביצוע העבודות, יהיה צורך להפעיל את הגנת החבות. על כן, יזם המבקש לבצע
- 30 עבודות חיזוק, יפנה ויקבל היתר בניה, וכל עוד הוא שומר על השוויון בין בעלי
- 31 הדירות, פועל בתום לב ובמסגרת הנוסחאות המופיעות בחוק, אל לו לחשוש שמא
- 32 השקעתו בקבלת היתר הבניה תרד לטמיון, שכן לא בנקל יקבל המיעוט המתנגד

1 **סעד של מניעה**. (ר' ע"א (מחוזי חי) 899-03-09 **שרה קלצוק נ' צבי אורון**, תק-מח

2 2010(2), 7135, 7142 (2010)

3 **12.** בהקשר זה על אף פרשנותו של ב"כ התובעים אין די באישור עקרוני.

4 ביהמ"ש הנכבד הטעים, בהקשר זה לאמור :

5 "בא כוח היועץ המשפטי לממשלה אינו מתעלם מהקושי שהוצג על ידי המערערים

6 בטיעונם, קושי העלול להכשיל את התכלית העומדת בבסיסה של תמ"א 38,

7 ולפיכך הוא מציע, כי המילים "ניתן היתר בניה" שבסעיף 2(א) ל"חוק החיזוק"

8 תפורשנה כאילו נאמר "ניתן היתר בניה ולו במישור העקרוני". לפי הצעת בא כוח

9 היועץ המשפטי לממשלה, על המערערים לפנות לרשות התכנון ולקבל את אישורה

10 העקרוני, ולקבל מרשות התכנון **החלטה על מתן היתר מותנה בתנאים**. לטענת בא

11 כוח היועץ המשפטי לממשלה, במתן פרשנות שאינה מחייבת קבלת היתר בניה

12 במובנו הדווקני, אלא בקבלת אישור עקרוני לביצוע העבודות, "עשוי להתייעל

13 המימשק שבין הפעולה הבסיסית שלעולם נדרשת במישור דיני התכנון (בפני מוסד

14 התכנון), ובין פעולה משלימה עוקבת אם נדרשת כזו במישור דיני הקניין (בפני

15 המפקחת), והליך חיזוקם של בתים משותפים ימצא נשכר".

16

17 10. נראה כי הקושי בין האינטרסים המתנגשים בסוגיה שלפני, לא נעלם מעיני

18 חבר הכנסת זבולון אורלב, אשר בתאריך 17.3.2010 הניח על שולחן הכנסת הצעת

19 חוק, שנועדה להקל את ההליכים בפני המפקח על רישום המקרקעין בתביעה נגד

20 מיעוט בעלי הזכויות. בהצעת החוק נכתב :

21 "אין יזם אשר ישים את כספו על קרן הצבי, ובטרם הוא יודע כי המפקח על

22 הבתים המשותפים יקבל את תביעת הרוב, ישקיע סכומי כסף נכבדים בהוצאת

23 היתר בניה. לכן מוצע, כי על מנת להחיל את אפשרות התביעה כנגד המיעוט,

24 תספיק המצאת תוכנית ההגשה של הבקשה להיתר בניה, בה מפורטת מהות

25 העבודות המבוקשות. אם בסופו של דבר יוצא היתר בניה שונה מהותית מתוכנית

26 ההגשה שהוצגה בדיון אצל המפקח, וכתוצאה מכך נפגעו זכויותיו של מי מבעלי

27 הדירות, יהיה זכאי זה לפי סעיף 6 א' המוצע לקבל סעד מן המפקח."

28 **הצעת החוק שהוגשה, רק מאשרת שכב' המפקחת פרשה את כוונת המחוקק,**

29 **כפי שהיא קבועה כיום בחוק באופן נכון, דהיינו, כל עוד לא ניתן היתר בניה, אין**

30 **תחולה ל"חוק החיזוק", וממילא עדיין לא התעוררה סמכות המפקח על רישום**

31 **המקרקעין לכפות את התוכנית על המיעוט המתנגד**".

32

33 13. מכל האמור אין לי אלא למחוק את התביעה על הסף. לא מן הנמנע כי לכשיינתן

34 היתר בניה ניתן יהיה לדון בהתנגדויות לגופן.

	1
14. נמלכתי בדעתי בשאלת ההוצאות הן בשל תוצאת ההליך והן בשל התארכותו עקב נסיבות אובייקטיביות למגינת לב.	2
עם זאת, כיוון שמדובר בסילוק על הסף טרם הוכרעה ההתנגדות לגופא ובשל העובדה שמדובר בתביעות הנסמכות על חקיקה חדשה אני מחליטה, כי בשלב זה ישא כל צד בהוצאותיו.	3
	4
	5
	6
	7
ניתנה בהעדר הצדדים היום כ' סיון תש"ע, 02 יוני 2010.	8
	9
	10
	11
	12
טלי להב	13
המפקחת על רישום המקרקעין	14
פתח תקוה	15